

② 주요 지적사항 요약

가 경영지침 관련 (4건) (NO.1~4)

3

위원의 회피·제척 규정 마련

통보 - ♪♪♪♪처 ♥♥♥♥부

【현황 및 근거】

- 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」은 2022. 6. 3.자 개정을 통하여 제47조의2(제척과 회피) 규정을 신설
- 동 조항은 제척사유로 ①이사 또는 이사의 친족이나 친족이었던 사람과 이해관계가 있는 경우, ②이사가 최근 3년 이내에 해당 안전과 관련된 법인이나 단체 등에 재직하였던 경우를 열거. 또한, 제척사유가 존재하는 경우 이사는 심의·의결에서 회피하여야 함을 규정
 - * 이와 같은 기준은 「이해충돌방지법」 등 타 제도 대비 보다 엄격한 기준임
 - * 이해충돌방지법은 공직자 채용 전 2년 이내에 재직, 대리 등 이해관계가 있는 경우 제척·회피의무를 부과

【문제점】

- (현행 공사규정) 현행 「이사회규정」 제10조는 ‘특별한 이해관계’가 존재하는 경우 이사의 심의·의결권이 제한됨을 규정하고 있음
- (판단기준 부재) ‘특별한 이해관계’의 유형을 규정하고 있지 않아 이사의 권한 제한 관련 명확한 판단기준이 부재
 - ☞ 이사회 운영의 공정성 및 안정성을 제고를 위하여 제척·회피 사유에 대한 규정 신설 등 제도적 보완 필요

【조치사항】

- ▶ 이사회 운영부서인 조직경영부로 하여금 경영지침의 제척·회피 사유를 명문화하도록 통보